التأمين ضد التعطل عن العمل(١). كما أنه يجوز للمحافظ أن يلزم المخاطبين بأحكام اللائحة التنفيذية بالتعامل مع المؤسسة إلكترونيًا(٢).. كما أنه يجوز للمحافظ وتحقيقا لمصلحة العمل اعتبار فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة(٣). كما أن المحافظ يضع القواعد والضوابط التي يحسب على أساسها الأجر والاشتراك الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالساعة(٤).

(١) المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم٢٣٠/تأمينات تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ

(٢) المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٢٣٠/تأمينات ١٤٤٥ هـ

(٣) المادة ٣/١١ من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٢٣٠/ تأمينات

(٤) المادة ١٨ من اللائحة المشار إليها في الهامش السابق

المطلب الثالث

لجنة المراقبة

❐ أولاً: تشكيل لجنة المراقبة:

أسند نظام التأمينات الاجتماعية مهمة مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة إلى لجنة تسمى لجنة المراقبة، تشكل تلك اللجنة من رئيس وعضوين، يسمي رئيسها الوزير (وزير المالية رئيس مجلس الإدارة) ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني، والعضو الآخر من قبل محافظ البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين غير قابلة للتجديد أكثر من مرتين متعاقبتين(١).

❐ ثانيًا: اختصاصات لجنة المراقبة:

حددت المادة (٢/١٤) من نظام التأمينات الاجتماعية اختصاصات لجنة المراقبة على النحو الآتي:

١- مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة

٢- إذا كان مجلس الإدارة هو من يضع ويقر خطة لاستثمار أموال المؤسسة. فإن لجنة المراقبة هي من يتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة.

٣- إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الإدارة والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها.

٤- مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية، واقتراح تطويرهما

---

(١) المادة ١/١٤ من نظام التأمينات الاجتماعية رقم م/٣٣ لسنة ١٤٢١ هـ

٥- تقويم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة

٦- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة

٧- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الوزير إليها.

أوجبت الفقرة الثالثة من المادة (١٤) من نظام التأمينات الاجتماعية أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال الستة الأشهر السابقة، كما يجب عليها أيضاً وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة، وتحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة وإلى محافظ المؤسسة.

المبحث الثالث

الاعتراض على القرارات الصادرة من المؤسسة

منح المنظم السعودي لكل من أصحاب العمل والمشتركين ولمن يقوم مقامهم الحق في الاعتراض على أي قرار من القرارات الصادرة عن أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.(١)

١- تعريف الاعتراض:

باعتبار أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، لهذا فإن القرارات الصادرة عنها تعد قرارات إدارية، بالتالي يمكن الاعتراض عليها. فالاعتراض، عبارة عن طريق من طرق التظلم الإدارية التي يلجأ إليها صاحب الشأن لمخاصمة القرار الصادر بحقه أمام الجهة التي أصدرته بقصد إلغائه أو تعديله.(٢)

٢- صاحب الحق في الاعتراض:

وفقًا للقواعد العامة لا يجوز الاعتراض على القرارات الإدارية إلا من صاحب المصلحة، وأن يكون صاحب صفة أيضاً. لهذا نصت الفقرة الأولى من المادة (٥٩)(٣) بأنه «يحق لكل من أصحاب العمل أو من المشتركين أو من يقوم

---

(١) هذا ما نصت عليه المادة ٦١ من نظام التأمينات رقم م/٣٣ على أنه ١- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا عن طريق التسلسل اعتراضاً ضد أي قرار صادر عن أي جهاز مختص في المؤسسة ...

(٢) السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص ٥٨

(٣) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات رقم م/٣٣، الصادرة بالقرار رقم ١٢٨/ تأمينات تاريخ ١٤٢١/١٠/٢٥ ه

مقامهم الاعتراض» بالتالي فهؤلاء هم أصحاب المصلحة في الاعتراض على قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويلحظ أن تقديم الاعتراض إلى الجهة المختصة للبت فيه إما أن يقدمه صاحب المصلحة أو من يقوم مقامه؛ بشرط أن يقدم من نفس الشخص، وإذا كان مقدماً من الأخير فعليه إثبات صفته التي تسمح بذلك. كم يمكن إرساله بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة. ويجب أن يتضمن الاعتراض البيانات الآتية(١):

- اسم المعترض كاملًا ولقبه
- صفة المعترض ومهنته ومقر عمله
- العنوان ورقم الهاتف
- الجهة التي أصدرت القرار المعترض عليه، مع صورة عن القرار
- أسباب الاعتراض بالتفصيل وتحديد طلبات المعترض وحججه
- توقيع المعترض، وإذا لم يحسن التوقيع يكتفى بصمة الإبهام الأيسر على الاعتراض أمام الموظف المختص بتسجيل الاعتراضات

٣- القرارات محل الاعتراض:

حددت المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادرة بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ١٢٨/ تأمينات تاريخ ١٠/٢٥/ ١٤٢١ هـ القرارات محل الاعتراض في فقرتها الأولى:

أ- الخضوع أو عدم الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية

ب- تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات، أو تحديد قيمة الاشتراكات أو غرامات التأخير.

---

(١) المادة ٦٢ من اللائحة المشار إليها في الهامش السابق

لم تشترط اللائحة التنفيذية أن يكون القرار محل الاعتراض في المسائل المشار إليها آنفًا صادرًا في شكل معين، كما يمكن أن يكون قرارًا سلبيًا، بمعنى عدم صدور قرار أصلًا ويطلب المعترض إصداره. أو قد يكون قرارًا إيجابيًا يطلب المعترض إلغاءه أو تعديله

٤- إجراءات تقديم الاعتراض:

يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بالتماس لإعادة النظر في القرار إلى الجهاز مصدر القرار نفسه فإذا رفضه أو لم يبت به يمكن عندئذ أن يتقدم باعتراضه إلى المستوى الأعلى مباشرة. إذن، الاعتراض يكون على مرحلتين:

أ- التماس إعادة النظر يقدم إلى الجهة مصدرة القرار:

لصاحب الشأن (صاحب العمل أو المشترك ولمن يقوم مقامهم) أن يتقدم بالتماس إعادة النظر إلى نفس الجهاز الذي أصدر القرار محل الاعتراض، وذلك لإعادة النظر فيه على أن يحدد المعترض بالتماسه أسباب ذلك الالتماس، ويجب أن يقدم الالتماس خلال مدة شهر من تاريخ إخطاره بالقرار. كما أن لصاحب المصلحة أن يتقدم باعتراضه إلى الجهاز الأعلى مباشرة -دون تقديم الالتماس- خلال شهرين من تاريخ صدور القرار المعترض عليه(١).

ب- الاعتراض إلى الجهاز الأعلى للجهاز مصدر القرار:

يجوز لصاحب الشأن إذا رُفِض التماسه، أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه. أن يتقدم باعتراضه خلال مدة شهرين من تاريخ إخطاره برفض التماسه، أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يومًا التي مضت على تقديم التماسه دون البت فيه.

إذن، يُقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر أو

---

(١) المادة ١/٦٠ من اللائحة التنفيذية رقم ١٢٨/ تأمينات

امتنع عن اصدار القرار، فيقدم إلى:

- محافظ المؤسسة إذا كان القرار محل الاعتراض صادر من مدير المكتب

- مجلس الإدارة بالنسبة للقرار الصادر من المحافظ، على أن يقدم الاعتراض في هذه الحالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار المحافظ.

ويجوز للمحافظ لأسباب تبرر ذلك قبول النظر في الاعتراض المقدم بعد فوات المواعيد المقررة(١) .

ج- الشكوى إلى المحكمة العمالية:

لصاحب الشأن في حال عدم قبول اعتراضه لأسباب موضوعية بعد أن استنفد طرق الاعتراض على القرار (التماس إعادة النظر والاعتراض) أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بالفصل في القضايا العمالية (محكمة العمل) خلال (٣٠) يوماً من تاريخ صدور قرار رفض اعتراضه.

(١) المادة ٦١/١-٢-٣ من اللائحة التنفيذية السابقة

الباب الثاني

فروع التأمينات الاجتماعية

الباب الثاني

فروع التأمينات الاجتماعية

بموجب المادة الثالثة من نظام التأمينات الاجتماعية فإن فروع التأمينات الاجتماعية ثلاثة، وهي على النحو الآتي:

١- فرع المعاشات

٢- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية

٣- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

لهذا سوف نخصص لكل فرع منها فصلٌ مستقلٌ وندرسها بحسب التسلسل الوارد في المادة الثالثة المشار إليها آنفًا.

- **الفصل الأول: فرع المعاشات**
- **الفصل الثاني: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية**
- **الفصل الثالث: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل**

الفصل الأول

فرع المعاشات

الفصل الأول

فرع المعاشات

(الشيخوخة والعجز غير المهني والوفاة غير المهنية)

- النطاق الشخصي لتطبيق أحكام تأمين فرع المعاشات:

نقصد بالنطاق الشخصي لتطبيق أحكام فرع المعاشات؛ الأشخاص الذين يخضعون بصورة إلزامية لأحكام تأمين هذا الفرع (الشيخوخة والعجز غير المهني والوفاة غير المهنية) بالعودة إلى المادة (١٤) من نظام التأمينات الاجتماعية نجد أنها نصت على أن:

«١-يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية:

أ- جميع الموظفين السعوديين

ب- جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.

٢- يشترط لتطبيق الفقرة (١) من هذه المادة أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق»

إذن، يشترط لخضوع العامل لأحكام تأمين فرع المعاشات:

١- أن يكون العامل سعودي الجنسية

٢- أن يكون عاملًا؛ بمعنى أن يؤدي عملًا تابعًا، بالتالي يكون مرتبط بصاحب العمل بموجب عقد عمل.

٣- أن يؤدي عمله داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.

٤-أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون الخامسة والستين

سنة ميلادية.[١] دراستنا لفرع المعاشات سوف تكون في المباحث الآتية:

- **المبحث الأول: الشيخوخة**
- **المبحث الثاني: العجز غير المهني**
- **المبحث الثالث: الوفاة غير المهنية**



(١) الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام التأمينات، كذلك راجع المادة الثانية من نظام التأمينات التي تنص «في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي»

المبحث الأول

الشيخوخة

تُعدُّ الشيخوخة من أكثر الأخطار التي تثير قلق وخوف المشتركين، ففي هذه المرحلة العمرية المتقدمة يفقد المشترك بشكل جزئي أو كلي القدرة على أداء العمل، مما قد يؤدي إلى انقطاعه عن العمل والكسب بعد أن أفنى شبابه في العمل والإنتاج. لهذا، كان لا بد أن يحفظ المجتمع له شيخوخته، ويؤمن له دخلًا يضمن حدًا أدنى من المعيشة التي تليق بكرامة الإنسان. لهذا يجدر بنا أن نوضح أولًا الاعتبارات التي تقف وراء تأمين الشيخوخة. واستحقاق المشترك للمعاش لبلوغه السن النظامية للتقاعد (سن الشيخوخة)، ولا بد أن نوضح التقاعد المبكر للمشترك، ومن ثم نحدد قيمة معاش التقاعد، وفي حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش يستحق المشترك تعويضًا لمرة واحدة. لهذا سوف نقسم المبحث إلى المطالب الآتية:

- **المطلب الأول: اعتبارات إنسانية واقتصادية تقف وراء تأمين الشيخوية**
- **المطلب الثاني: استحقاق المعاش لبلوغ سن التقاعد**
- **المطلب الثالث: الاستحقاق المبكر لمعاش التقاعد**
- **المطلب الرابع: قيمة معاش التقاعد**
- **المطلب الخامس: التعويض لمرة واحدة**

المطلب الأول

اعتبارات إنسانية واقتصادية تقف وراء تأمين الشيخوخة(١)

لما كانت الشيخوخة تجعل من الصعب على الإنسان الاستمرار في أداء عمله بنفس القوة والكفاءة التي كان يتمتع بها، لأن علامات الشيخوخة؛ كالضعف البدني والمرض والحالة الذهنية تحول بينه وبين أداء عمله على النحو الذي كان يقوم به قبل بلوغه هذه السن. لهذا فإن بلوغ سن الشيخوخة يعرِّض الإنسان لخطر البطالة الدائمة، حيث من الصعب عليه إيجاد عمل بديل.

لهذا يهدف تأمين الشيخوخة إلى توفير دخل يحقق حداً أدنى من مستوى المعيشة للأشخاص الذين لم يعودوا قادرين -بسبب تقدمهم في العمر- على مواصلة عملهم بنفس القوة والكفاءة التي كانوا يتمتعون بها قبل بلوغهم سن الشيخوخة.

لذلك فإن الأساس الذي يقوم عليه تأمين الشيخوخة هو أساس إنساني، لأن حماية الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة من الفقر والعوز يعد تعبيراً صادقاً عن التضامن الاجتماعي بين الأجيال، حيث تقوم الأجيال الشابة بمساعدة من بلغوا سن الشيخوخة؛ تعبيراً لهم عن العرفان بما أدوه من خدمات حين كانوا يشاركون في الحياة العملية. إذن، في مقابل الجهود التي بذلوها وأفنوا شبابهم في الحياة العملية فإن اعتبارات العدالة تقتضي الاعتراف بأن لهم الحق في قضاء سنوات شيخوختهم في هدوء وراحة بال(٢).

---

(١) أستاذنا الفاضل أحمد حسن البرعي: المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن. مرجع سبقت الإشارة إليه ص ٥٠٥ وما بعدها

(٢) من الجدير بالذكر في هذا المقام الإشارة إلى عناية المسلمون الأوائل بالشيوخ ⇦=

بالإضافة إلى الاعتبارات الإنسانية التي أشرنا إليها آنفا فإن الاعتبارات الاقتصادية لها دور في الأساس الذي ينهض عليه تأمين الشيخوخة. فمعاشات الشيخوخة (معاشات التقاعد) تحافظ على القوة الشرائية للمسنين من أبناء الشعب، يضاف إلى ذلك أن تلك المعاشات تشجع من اقتربوا من سن الشيخوخة على ترك أعمالهم لإفساح المجال للشباب ليحلو محلهم، مما يساعد على حل مشكلة البطالة بالنسبة للشباب.

= والمسنين فقال الإمام أبو يوسف صاحب «كتاب الخراج» وحدثني عمر بن نافع، عن أبي بكرة قال: مرّ عمر بباب قوم عليه سائلٌ يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عمر عضده، وقال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: الجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر بيده ... ثم أرسل به إلى خازن بيت المال وقال له: انظر هذا وضرباءه فضع عنهم الجزية، فو الله ما أنصفناه، أن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم. ثم وضع عنه الجزية وعن ضربائه. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب : الخراج ص ١٢٦ابن سعد بن حبته الأنصاري: الخراج، المكتبة الأزهرية للتراث، دون تاريخ نشر، ص ١٣٩

المطلب الثاني

استحقاق المعاش لبلوغ سن التقاعد

نصت الفقرة الأولى من المادة (١٦) تأمينات «يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام : سن (الخامسة والستين)».

أما الفقرة الثانية من المادة (١٦) تأمينات اجتماعية فنصت بأنه «يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة»

نصت الفقرة الخامسة من البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ المتضمن إصدار نظام التأمينات الاجتماعية بأن «تكون مدة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (١٦) من النظام (١٨٠) شهراً.

بناءً على النصوص السابقة يتضح لنا أن استحقاق معاش التقاعد (الشيخوخة) يتطلب توافر شرطين:

الأول: بلوغ السن النظامية للاستحقاق، والسن النظامية للاستحقاق هي الخامسة والستين سنة ميلادية كاملة:

تحدد الأنظمة عادة حداً أدنى من السن لاستحقاق المشترك معاش التقاعد. ويتوقف تحديد سن التقاعد على عوامل متعددة من بينها نسبة عدد الشباب إلى المتقدمين بالسن، ففي البلاد التي ترتفع فيها نسبة تزايد السكان، فترتفع عندئذ نسبة الشباب بالمقارنة مع المتقدمين بالعمر. فمن منطلق الحرص على توفير فرص عمل للشباب يعمد القانون إلى تخفيض سن التقاعد لإفساح المجال للشباب ليحلوا محل المتقاعدين. وعلى العكس من ذلك بالنسبة للدول التي ينخفض فيها

معدل زيادة السكان، فتنخفض عندئذ نسبة الشباب بالمقارنة مع المتقدمين بالسن، لهذا فالقانون يرفع سن التقاعد(١). وقد تأخذ بعض القوانين بعين الاعتبار «جنس» العامل، فتخفض سن التقاعد بالنسبة للعاملة دون العامل. كما أنها قد تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال التي يقوم بها العمال، فتخفض سن استحقاق المعاش لمن يقوم بالأعمال الشاقة والصعبة.

بالمقارنة مع المادة (٣٨) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي م/٣٣ تاريخ ١٤٢١/٩/٣ هـ حيث إن الفقرة الأولى من المادة المذكورة كانت تحدد سن استحقاق معاش التقاعد «ببلوغ المشترك ستين سنة (هجرية) كاملة»(٢)

بالنسبة إلى تحديد سن المشترك، فإنه يتم بناءً على تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك ووفقًا للمستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا. ويبدو أن المستند الذي يعتمد عليه في تسجيل سن المشترك (بطاقة الهوية الوطنية) لأن الفقرة الثانية من المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لم تسمح بتعديل سن المشترك بعد تسجيله، حتى ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سنًا مختلفة إلا في حال تم تعديل ذلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك، وبشرط ألّا يكون قد سبق له (للمشترك) استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات اليومية.(٣)

---

(١) أحمد حسن البرعي: مرجع سابق، ص٥٢٠

(٢) في القوانين المقارنة يفسر رفع سن الحصول على معاش الشيخوخة كأحد الحلول التي يمكن الاعتماد عليها لمعالجة العجز الاكتواري في حسابات التأمينات الاجتماعية . إلا أن هذا الحل يمكن أن تصاحبه بعض الصعوبات، فإذا كان هذا الحل صالحًا في البلاد التي تعاني من نقص الأيدي العاملة وضعف النمو السكاني. إلا أنه في البلاد التي تعاني من زيادة السكان يمكن أن يترتب على هذا الحل ارتفاع نسب البطالة. عبد الباسط عبد المحسن: مرجع سابق، ص ١٩٨

(٣) اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٢٣/ تأمينات تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ

هنا يثور تساؤل بخصوص سريان حكم تعديل سن استحقاق معاش الشيخوخة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية رقم م/٢٧٣ تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ حيث أصبح النظام نافذاً بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦ م [١]. فهل الحكم الجديد يسري على المشتركين في ظل النظام السابق أم يقتصر على المشتركين بعد نفاذ النظام الجديد.

لقد عالج هذه المسألة قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) تاريخ ١٢/٢٦/ ١٤٤٥ هـ المتضمن إصدار نظام التأمينات الاجتماعية؛ فنص البند (ثانياً) على «أن لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار على الفئتين الآتيتين: ١- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها، ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (١) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي م/٣٣ تاريخ ١٤٢١/٩/٣ ه

٢- أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.

---

(١) صدر نظام التأمينات الاجتماعية بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٥ والنظام يصبح نافذاً في اليوم التالي لنشره. لذلك يُعمل به اعتبارا من اليوم التالي ليوم النشر، أي من تاريخ ٢٠٢٤/٧/٦ فالعلم بصدور التشريع الجديد لا يتحقق إلا بنشر مواده كاملة في الجريدة الرسمية. فإذا لم ينشر التشريع الجديد على هذا الوجه فلا يمكن القول بأنه صدر، ومن ثَمّ لا يمكن إعماله. ولقد أوضحت المادة (٧١) من نظام الأساسي للحكم أن القاعدة العامة في بدء سريان مفعول النظام الجديد هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص على تاريخ آخر. إذا نص النظام على نفاذ مفعوله من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإن سريانه يبدأ من اليوم التالي لنشره، إلا إذا نص على ميعاد معين لنفاذه. محمد البديرات: المدخل لدراسة القانون، ط . الرابعة، مكتبة المتنبي، ٢٠٢٢ ص ١١٢

كما نص البند رابعًا: يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي م/٣٣ تاريخ ١٤٢١/٩/٣ هـ على الفئتين المشار إليهما في البند ثانيًا من هذا القرار.

خامسًا: استثناءً من حكم البند (رابعًا) من هذا القرار يعامل المشتركون – فيما يتعلق بالمعاشات – ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار – لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (٢٤٠) شهرًا ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (٥٠) سنة هجرية على النحو الآتي:

إذن، المشتركون في تأمين المعاشات في ظل نظام التأمينات الصادر بالمرسوم (م/٣٣) تاريخ ١٤٢١ هـ ممن لديهم مدد اشتراك لم يعوضوا عنها بتاريخ نفاذ نظام التأمينات الاجتماعية بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦ يسري عليهم نظام التأمينات الجديد إلا إذا توافر فيهم الشرطين التاليين معًا، بالتالي من يتوافر لديه من المشتركين الشرطين الآتيين يستمر العمل بشأنهم–فيما يتعلق بالمعاشات– بأحكام نظام التأمينات الصادر بالمرسوم (م/٣٣ لسنة ١٤٢١هـ)

١– إذا بلغت مدة اشتراكهم بتاريخ نفاذ النظام (٢٤٠) شهرًا

٢– وبلغوا من السن (٥٠) سنة هجرية، ويعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.(١)

أما المشتركون في فرع المعاشات ممن لا تتوافر فيهم الشروط التي أوضحناها آنفًا يعاملون من حيث سن استحقاق المعاش على النحو الآتي:

١–المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية تكون السنة النظامية لاستحقاقه المعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية

---

(١) الفقرة الفرعية الخامسة من البند خامسًا من قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٢٢ تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ

٢- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفقًا للجدول الآتي:

السن (سن المشترك) وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظام (٢٠٢٤/٧/٦).....	السن النظامية وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول على المعاش.....
تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل من ثلاثين سنة	أربع وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنة	أربع وستون سنة وأربعة أشهر
إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنة	أربع وستون سنة
اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وثلاثين سنة	ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنة	ثلاث وستون سنة وأربعة أشهر
أربع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنة	ثلاث وستون سنة
خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ست وثلاثين سنة	اثنتان وستون سنة وثمانية أشهر
ست وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنة	اثنتان وستون سنة وأربعة أشهر
سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنة	اثنتان وستون سنة
ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنة	إحدى وستون سنة وثمانية أشهر

تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنة	إحدى وستون سنة وأربعة أشهر
أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنة	إحدى وستون سنة
إحدى وأربعون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وأربعين سنة	ستون سنة وثمانية أشهر
اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنة	ستون سنة وأربعة أشهر
ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنة	ستون سنة
أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنة	تسع وخمسون وثمانية أشهر
خمس وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ست وأربعين سنة	تسع وخمسون سنة وأربعة أشهر
ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنة	تسع وخمسون سنة
سبع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة	ثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر
ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهر	ثمان وخمسون سنة وأربعة أشهر

أما المشترك الذي بلغ خمسين سنة هجرية بتاريخ نفاذ النظام ولم تبلغ مدة اشتراكه (٢٤٠) شهراً فيعامل على النحو الآتي:

أ- إذا لم تبلغ مدة اشتراكه (١٨٠) شهراً بتاريخ نفاذ النظام، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية، والسن النظامية هي إتمام (٦٥) سنة ميلادية عندما تبلغ مدد اشتراكه (٣٦٠) شهر اشتراك.

ب- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام (١٨٠) شهراً فأكثر – دون أن تبلغ (٢٤٠) شهراً- يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول الآتي:

مدد الاشتراك عند نفاذ النظام	مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش
من (١٨٠) شهراً إلى (١٩١) شهراً	(٣٤٨) شهراً
من (١٩٢) شهراً إلى (٢٠٣) أشهر	(٣٣٦) شهراً
من (٢٠٤) أشهر إلى (٢١٥) شهراً	(٣٢٤) شهراً
من (٢١٦) شهراً إلى (٢٢٧) شهراً	(٣١٢) شهراً
من (٢٢٨) شهراً إلى (٢٣٩) شهراً	(٣٠٠) شهر

الثاني: أن يبلغ نصاب الاشتراك (مدة الاشتراك) في فرع المعاشات (١٨٠) شهراً على الأقل.

لا يكفي لاستحقاق المشترك معاش التقاعد بلوغ السن النظامية المحددة (٦٥) سنة ميلادية كاملة. وإنما يجب أن يتوافر لدى المشترك مدة اشتراك في تأمين فرع المعاشات لا تقل عن (١٨٠) شهراً . بينما كانت الفقرة (ب) من البند (١) من المادة (٣٨) من نظام التأمينات السابق تشترط مدة اشتراك لا تقل عن (١٢٠) شهراً. فرفع سن استحقاق معاش التقاعد ترتب عليه بالضرورة زيادة في مدة الاشتراك. هذا الشرط يجد أساسه في ضرورة تمويل هذا الفرع من فروع التأمينات الاجتماعية، فلا بد من أن يؤدي المشترك، قدراً من الاشتراك يتناسب مع ما سيحصل عليه من معاش خاصة في ظل النظم القائمة على أساس التمويل الكامل أو التمويل الجزئي الذي يسهم به كل من المشترك وصاحب العمل.[١]

(١) أحمد حسن البرعي: مرجع سابق، ص ٥٢١

- عدم اشتراط- المنظم- التوقف عن مزاولة عمل خاضع لنظام التأمينات:

من الواضح أن المنظم خلافا لنظام التأمينات السابق[١] لم يشترط- لاستحقاق معاش الشيخوخة عند بلوغ سن التقاعد – أن يتوقف المشترك عن مزاولة العمل، لهذا فمن توافرت فيه الشروط السابقة يستحق المعاش حتى وإن استمر في مزاولة عمله الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية. فاستحقاق المعاش في هذه الحالة غير مرهون بالتقاعد الفعلي للمشترك بل يكفي بلوغه السن النظامية لاستحقاق المعاش.

(١) المادة ٣٨ في فقرتها كانت تنص بأنه «إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة، وتوقف عن مزاولة أي نشاط خاضع للنظام»

المطلب الثالث

الاستحقاق المبكر لمعاش التقاعد

سنداً للفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام التأمينات الاجتماعية يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق بما لا يزيد على (١٢٠) شهراً في حال توقف عن العمل الخاضع لأحكام النظام، وكانت مدة اشتراكه (٣٦٠) شهراً.

إذن، يحق للمشترك الحصول على معاش الشيخوخة قبل بلوغه السن النظامية، والسن النظامية هي إتمام خمس وستون سنة ميلادية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

١- إتمام المشترك خمس وخمسون سنة ميلادية على الأقل، حيث وردت صياغة الشرط على النحو الآتي: (قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق بما لا يزيد على ١٢٠ شهراً) والرقم الأخير يساوي عشر سنوات.

٢- أن يتوقف المشترك عن مزاولة عمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية. على خلاف حالة استحقاق معاش التقاعد لبلوغ السن النظامية حيث لم يشترط المنظم التوقف عن مزاولة عمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية بينما في حالة استحقاق معاش الشيخوخة بشكل مبكر (قبل إتمام السنة النظامية) فمن الطبيعي أن يتوقف المشترك عن مزاولة العمل الذي يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، لهذا فإن مزاولة عمل غير خاضع لنظام التأمينات لا يمنع المشترك من الحصول على المعاش.

٣- اشترط المنظم لاستحقاق المعاش بشكل مبكر بلوغ نصاب الاشتراك، أي مدة الاشتراك في فرع المعاشات يجب ألّا تقل عن (٣٦٠) شهراً

يلحظ أن الفقرة الثالثة من المادة (١٧) من نظام التأمينات الاجتماعية نصت بأنه في حال استحقاق المشترك للمعاش وفقا للأحكام السابقة (الاستحقاق المبكر للمعاش) يتم إنقاص المعاش بنسبة (٣٪) عن كل (١٢) شهراً- وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تسبق بلوغ السن النظامية للاستحقاق، أو تقل فيها مدة اشتراك المشترك عن (٤٨٠) شهراً -أيهما أقل – مع استمرار تطبيق هذه النسبة طيلة فترة استحقاقه للمعاش.

بينما في ظل نظام التأمينات الاجتماعية رقم م/٣٣ لعام ١٤٢١ هـ يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين سنة هجرية، وتوقف عن مزاولة عمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أن يحصل على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه في تأمين المعاشات (٣٠٠) شهراً على الأقل.[١]

---

(١) المادة ٣٨/١-ب من نظام التأمينات الصادر بالمرسوم الملكي م/٣٣ تاريخ ١٤٢١ هـ

المطلب الرابع

قيمة معاش التقاعد

❑ أولاً: حساب المعاش:

نصت المادة (١٧) من نظام التأمينات الاجتماعية في فقرتها الأولى بأن «يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشر) بضرب (٢,٢٥٪) في متوسط الأجر... الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين)، في عدد أشهر الاشتراك وتقسيم الناتج على (١٢) على ألا يتجاوز المعاش (١٠٠٪) من ذلك المتوسط، ولمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك المتوسط»

ونصت الفقرة الأولى من المادة (٢٦) تأمينات بأن «١- يحتسب المعاش على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن (١٨٠) شهراً من مدد الاشتراك.

إذن، حساب معاش الشيخوخة يتطلب معرفة متوسط أجر الاشتراك، ومدة الاشتراك. بالنسبة إلى متوسط أجر الاشتراك يحسب على أساس «متوسط أعلى أجور الاشتراك عن (١٨٠) شهراً من مدد الاشتراك» رغم أن النص يكتنفه الغموض ولم يرد تفسير بشأنه في اللائحة التنفيذية، بالتالي يمكن القول بأن حساب متوسط الأجر يتم على أساس أعلى أجر حُسِبَ عليه الاشتراك عن (١٨٠) شهراً. إذا كان المشترك لديه مدة اشتراك أكثر من المدة المذكورة يؤخذ المتوسط على أساس أعلى أجر اشتراك عن مائة وثمانين شهراً. أما إذا كانت مدة الاشتراك (١٨٠) شهراً، وهي تمثل الحد الأدنى لاستحقاق المعاش، فيحسب المتوسط على أساس جميع مدة الاشتراك من خلال جمع أجور الاشتراك لكل المدة ومن ثم قِسْمتها على (١٨٠) يعني نأخذ جزءاً من (١٨٠) جزء.

بعد تحديد متوسط أجر الاشتراك يتم حساب المعاش من خلال ضرب (٢,٢٥) بمتوسط أجر الاشتراك والقسمة على (١٠٠). فالناتج عندئذ يضرب بعدد أشهر الاشتراك، ومن ثم يُقسَم على (١٢) عدد أشهر السنة.

مثال تطبيقي:

مشترك توافرت فيه شروط استحقاق معاش التقاعد، ومجموع أجر الاشتراك خلال مدة الاشتراك التي بلغت (١٨٠) شهراً يساوي (٥٤٠,٠٠٠) ألف ريال، فما مقدار المعاش الذي يستحقه؟

١- المتوسط الشهري لأجر الاشتراك يساوي: ٥٤٠,٠٠٠ ÷ ١٨٠ (مدة الاشتراك) = ٣٠٠٠ آلاف ريال متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك

٢- ٢,٢٥ × ٣٠٠٠ = ٦٧٥٠ ألف ريال

٣- ٦٧٥٠ ÷ ١٠٠ = ٦٧,٥ ريال

٤- ٦٧,٥ × ١٨٠ (مدة الاشتراك بالأشهر) = ١٢,١٥٠

٥- ١٢,١٥٠ ÷ ١٢ (تحويل أشهر الاشتراك إلى سنوات) = ١,٠١٢,٥ ألف وأثنا عشر ريالًا وخمس هللات معاش الشيخوخة

☐ ثانيًا: حدًا أعلى للمعاش:

اشترطت العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة (١٧) تأمينات ألا يتجاوز المعاش على (١٠٠٪) من متوسط أجر الاشتراك البالغ في المثال السابق (٣٠٠٠) الاف ريال

☐ ثالثًا: حدًا أدنى من المعاش:

وضع المنظم بموجب الفقرة الفرعية (أ-ب) من الفقرة الثانية من المادة (١٧) تأمينات حدًا أدنى للمعاش الذي يستحقه المشترك- إذا بلغت مدة اشتراكه (٤٨٠) شهراً - بمبلغ يساوي (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال شهرياً. وفي حال قلت مدة اشتراك المشترك عن (٤٨٠) شهراً يتم إنقاص الحد الأدنى البالغ أربعة

ألاف ريال عن كل (١٢) شهر اشتراك – وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- يقل عن تلك المدة بحيث لا يقل الحد الأدنى للمعاش عن (٢٠٠٠) ريال لمن بلغت مدته اشتراكه المؤهلة لاستحقاق المعاش، والمدة المؤهلة هي (١٨٠) شهراً[١].

كما أن الفقرة الثالثة من الفقرة الفرعية (ج) من المادة (٢/١٧) تأمينات أجازت تعديل الحد الأدنى للمعاش المشار إليه أعلاه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية.

❑ رابعًا: استحقاق المعاش لبلوغ السن النظامية مع الاستمرار في العمل:

في حال استمرار المشترك الذي توافرت فيه شروط استحقاق المعاش لبلوغه السن النظامية (٦٥) سنة ميلادية بالعمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية رغم طلبه الحصول على المعاش، فيتم عندئذ زيادة المعاش المستحق بنسبة (٣٪) عن كل (١٢) شهر اشتراك- وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تالية لبلوغ السن النظامية للاستحقاق.[٢]

❑ خامسًا: الاستحقاق المبكر لمعاش التقاعد:

يلحظ أن الفقرة الثالثة من المادة (١٧) من نظام التأمينات الاجتماعية الاجتماعية نصت بأنه في حال استحقاق المشترك للمعاش المبكر يتم إنقاص المعاش بنسبة (٣٪) عن كل (١٢) شهراً- وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تسبق بلوغ السن النظامية للاستحقاق أو تقل فيها مدة اشتراك المشترك عن (٤٨٠) شهراً -أيهما أقل – مع استمرار تطبيق هذه النسبة طيلة فترة استحقاقه

---

(١) رغم أن اللائحة التنفيذية لم توضح المبلغ الذي ينقص من الحد الأدنى مقابل كل (١٢)شهر عندما تقل مدة الاشتراك عن (٤٨٠) شهراً، لكن يمكن أن نحسبها على النحو الآتي: ٤٠٠٠ ÷ ٤٨٠ =٨,٣٣ ×١٢=٩٩,٩٩ يخصم من الحد الأدنى لقاء كل (١٢) شهر. بحيث لا يقل الحد الأدنى عن (٢٠٠٠) ريال لمن كانت مدة اشتراكه (١٨٠) شهراً.

(٢) الفقرة الرابعة من المادة ١٧ من نظام التأمينات الاجتماعية

للمعاش.

كما لو أن مشترك أتمّ الخامسة والخمسين من العمر وتوقف عن مزاولة عمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وكان نصاب الاشتراك لديه قد بلغ (٤٤٤) شهراً لهذا يُخفّض المعاش بنسبة ٣٪ عن كل سنة تسبق بلوغ السن النظامية، السن النظامية هي (٦٥) سنة ميلادية، يعني (١٠ سنوات ×٣٪ = ٣٣٪) في المقابل مدة الاشتراك لديه تقل عن المعدل بمقدار (٣٦) شهراً، فعن كل (١٢) شهر يخفض (٣٪) من المعاش، يعني يساوي (٩٪) طبعاً لما كانت (٩٪) أقل من (٣٣٪) لهذا يخفض المعاش بنسبة (٩٪) فقط طيلة مدة استحقاق المعاش.

كما أن الفقرة الثانية من المادة (٢٦) من نظام التأمينات الاجتماعية أجازت بقرار يصدر من مجلس الإدارة، ووفقًا للأحكام التي يحددها زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد العائلة، أخذًا بالاعتبار – كليًا أو جزئيًا- مؤشر أسعار المستهلك المعتمدة من الجهة المختصة ونتائج الدراسات الاكتوارية. لهذا يمكن من خلال هذه الآلية معالجة حالة التضخم التي تُفقد المعاش جزءًا من قوته الشرائية، طبعاً فقدان المعاش لقوته الشرائية بسبب التضخم إحدى المشكلات التي يواجهها تأمين الشيخوخة.

❑ سادسًا: عودة صاحب المعاش الذي حصل عليه مبكرًا إلى مزاولة عمل خاضع لنظام التأمينات:

١- إذا عاد صاحب المعاش الذي تقاعد مبكراً إلى ممارسة عمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق (٦٥ سنة ميلادية)، فإنه يعامل وفق الأحكام الآتية[١]:

أ- إذا كان أجره الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن

---

(١) المادة ١٨ من نظام التأمينات الاجتماعية

(١٠٠٪) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره وما يعادل (٥٠٪) من معاشه.

ب- إذا كان أجره الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن (٥٠٪) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الأولية ولا يصل إلى (١٠٠٪) من ذلك المتوسط، يحق له الجمع بين أجره وما يعادل (٧٥٪) من معاشه.

ج- إذا كان أجره الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يقل عن (٥٠٪) من متوسط الأجور للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل معاشه.

بداية نسجل ملحوظة في غاية الأهمية من أن كلمة «يساوي» الواردة في الفقرة الفرعية (أ -ج) غيرت المعنى جذرياً، لأن كلمة يساوي الواردة الفقرة (أ) جعلت الحكم الوارد فيها يمتد إلى تلك الفقرتين (ب-ج)، لأن الفقرة (ب) اشترطت أن يزيد أجره بمقدار(٥٠٪) بالتالي فإن الأجر ساوى المتوسط وزاد عليه. والفقرة (ج) نصت كذلك على يساوي أو يقل. لهذا لا يستقيم المعنى إلا بحذف كلمة «يساوي» من الفقرتين الفرعيتين (أ-ج) فعندئذ يصبح الحكم على النحو الآتي:

- إذا كان أجره الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن (١٠٠٪) من متوسط الأجور يجمع عندئذ بين أجره و (٥٠٪) من معاشه.

- إذا كان أجره من عمله الجديد يزيد على (٥٠٪) من متوسط الأجور ولم يزيد عن (١٠٠٪) يجمع عندئذ بين أجره ومبلغ قدره (٧٥٪) من معاشه.

- إذا كان أجره من عمله الجديد يقل عن (٥٠٪) وأكثر من متوسط الأجور، يحق له أن يجمع عندئذ بين أجره وكامل معاشه.

وحددت المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية بأن المقصود بمتوسط الأجور.. للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية متوسط الأجور .. الخاضعة

للاشتراك للمشتركين السعوديين المسجلة في قاعدة بيانات المؤسسة في شهر ديسمبر من كل عام.

أما الفقرة الثانية من المادة (١٨) من نظام التأمينات فنصت:

٢- إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير فإنه يعاد احتساب معاشه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.

وفقًا للمادة (٣٨) من اللائحة التنفيذية يُسوّى المعاش عن مدة اشتراكه من عمله الأخير على أساس متوسط الأجر الخاضع للاشتراك خلال تلك المدة، ويضاف إلى معاشه الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل. كذلك فإنني أجد أن اللائحة التنفيذية خرجت على نص الفقرة الثانية من المادة (١٨) تأمينات إذ إن تلك الفقرة نصت على أن يعاد حساب المعاش وفقًا للفقرة الأولى من المادة (١٧) تأمينات، بالتالي كان يفترض أن تضاف مدة الاشتراك خلال عمله الجديد إلى مدة الاشتراك السابقة ومن ثم يحسب المعاش وفقًا للفقرة الأولى من المادة المشار إليها، حيث إن النص السابق كان واضحًا في إعادة حساب المعاش. بينما اللائحة نصت على تسوية المعاش عن مدة الاشتراك الناشئة عن عمله الأخير على أساس متوسط الأجر الخاضع للاشتراك خلال تلك المدة ويضاف إلى معاشه السابق.

المطلب الخامس

التعويض لمرة واحدة

☐ أولاً: بلوغ أو تجاوز السن النظامية لاستحقاق المعاش دون توافر نصاب الاشتراك:

وفقًا لأحكام المادة (٢٥) من نظام التأمينات الاجتماعية فإن المشترك إذا بلغ أو تجاوز السن النظامية لاستحقاق المعاش- السن النظامية حددتها الفقرة الأولى من المادة (١٦) تأمينات بنصها «يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام سن (الخامسة والستين) – ولم تتوافر لديه الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش المستحق وفقًا لأحكام المادة (١٦) تأمينات، يعني لم تبلغ مدة الاشتراك المدة المؤهلة للمعاش، ومدة الاشتراك التي تؤهل المشترك لاستحقاق المعاش هي (١٨٠) شهراً على الأقل، فيعامل على النحو الآتي:

١- إذا كانت مدة الاشتراك (٦٠) شهراً فأكثر، فيحق للمشترك الحصول عندئذ على تعويض يحسب على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدة الاشتراك بعد إعادة تثمينها[١] بشرط ألا يقل التعويض عن مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك. ومنح المشترك في هذه الحالة الخيار بين:

---

(١) نصت الفقرات الفرعية (أ-ب-د) من الفقرة الأولى من المادة ٣٩ من اللائحة التنفيذية «يتم إعادة تثمين الاشتراكات على أساس مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة. في حال حلول تاريخ الاستحقاق قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الجهة المختصة عن أين من الأشهر المشمولة بإعادة التثمين فيتم احتساب التثمين عن تلك الأشهر على أساس بيانات مؤشر آخر شهر صادر من الجهة المختصة. يكون الحد الأقصى لمؤشر أسعار المستهلك الذي يتم على أساسه إعادة تثمين الاشتراكات (٥,٥) عن كل سنة»

أ- الحصول على التعويض على دفعات شهرية

ب- أو الحصول على التعويض على دفعة واحدة وفقًا لأحكام اللائحة.

٢- أما إذا كانت مدة الاشتراك أقل من (٦٠) شهرًا، يحصل المشترك عندئذ على تعويض من دفعة واحدة، يحسب وفقًا لما أشرنا إليه آنفًا

❑ ثانيًا: إذا لم يعد المشترك متمتعًا بالجنسية العربية السعودية:

سندًا للمادة (٢٧) تأمينات إذا فقد المشترك جنسيته العربية السعودية، فيمنح عندئذ تعويضًا محسوبًا على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك بعد إعادة تثمينها بشرط ألّا يقل التعويض عن مجموع تلك الاشتراكات المشار إليها، ويكون للمشترك الخيار - بغض النظر عن مدة الاشتراك- في الحصول على التعويض دفعة واحدة أو على دفعات شهرية.

يبدو بأنه هناك حالة لم يعالجها المنظم تتمثل في أنه لو أن المشترك لم يبلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش وتوقف نهائيًا عن مزاولة عمل خاضع لنظام التأمينات، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش مبكرًا؛ كما لو أنه لم يتوافر لديه الحد الأدنى من الاشتراكات المحددة، أو توافر الحد الأدنى ولكن لم يبلغ سنه خمس وخمسين سنة ميلادية. في هذه الحالة يفترض أن يحصل على تعويض من دفعة واحدة محسوبًا وفقًا لنص المادة (٢٥) من نظام التأمينات الاجتماعية.

المبحث الثاني

العجز غير المهني

❑ أولاً: تعريف العجز غير المهني:

عرفت الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة (٢١) تأمينات اجتماعية بأن يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني «إذا استحال عليه – بسبب حالته الصحية الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة– الاستمرار في عمله أو ممارسة أي مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية والمهنية».

يلحظ أن المنظم لم يفرق بين عجزاً كلياً وعجزاً جزئياً، وإنما اعتبر أن المشترك عاجزاً لسبب غير مهني عندما يستحيل عليه الاستمرار في عمله الأصلي أو ممارسة عمل آخر يتفق مع إمكاناته وسنه وقدراته الجسدية والعقلية والمهنية. لهذا يمكن القول بأن المنظم أخذ بمعيار شخصي في تحديده للعجز، استحالة مزاولة المشترك لعمله الأصلي، أو استحالة القيام بعمل آخر، فالعبرة بقدرة الشخص على القيام بأعباء عمله، أو عمل آخر يتناسب مع ظروف المشترك نفسه(١).

بالتالي يعد المشترك عاجزاً حتى ولو كان قادراً على القيام بعمل آخر، لكن هذا العمل لا يناسب سنه وملكاته الجسدية والعقلية والمهنية.

❑ ثانيًا: شروط استحقاق معاش العجز غير المهني:

١– يشترط أن يكون عجز المشترك لسبب غير مهني:

يعد هذا الشرط شرطًا بدهيًا، لأن العنوان هو العجز غير المهني، لذلك

---

(١) محمد حسن قاسم: مرجع سابق، ص١٥٥

يجب ألا يكون العجز ناشئًا عن إصابة عمل؛ سواء كانت الإصابة راجعة إلى حادث العمل أو إلى المرض المهني.

٢- أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك للسن النظامية للاستحقاق، والسن النظامية للاستحقاق -كما أوضحنا آنفا- إتمام الخامسة والستين من العمر(١)، لأن حدوث العجز بعد بلوغ سن الخامسة والستين فعندئذ يستحق معاش الشيخوخة إذا توافرت فيه الشروط.

٣- يجب أن يحدث العجز غير المهني والمشترك على رأس العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية. فإذا لم يكن المشترك على رأس عمله الخاضع للنظام فعندئذ يستحق المعاش وفقًا لأحكام الفقرتين (١-٢) من المادة (١٧) من نظام التأمينات الاجتماعية، بشرط توافر مدة أشتراك لا تقل عن (١٨٠) شهراً.

٤- يشترط أن يتم إثبات العجز غير المهني من قبل اللجنة الطبية المختصة (اللجنة الطبية الابتدائية) ويمكن للمشترك، أو المستحقين عنه - حسب الحال- أو المؤسسة؛ الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تبليغ القرار.(٢)

٥- يشترط أن تدوم حالة العجز ستة أشهر فأكثر بحسب تقدير اللجنة الطبية المختصة.

٦- أن يتوافر للمشترك المصاب بعجز غير مهني -عندما يكون على رأس عمله- مدة اشتراك لا تقل عن (١٢) شهراً متصلة أو (١٨) شهراً متقطعة

---

(١) المادة ١/١٦ من نظام التأمينات الاجتماعية

(٢) تشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية -بقرار من مجلس الإدارة - من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، على أن يكون أحدهم رئيسًا، ويكون جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة، وتحدد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة. راجع المادة ٥٠ من نظام التأمينات الاجتماعية

بشرط أن تكون تلك المدة تالية لتاريخ تسجيل المشترك الفعلي في المؤسسة، وسابقة على تاريخ ثبوت العجز[١]. أما إذا لم يكن المصاب على رأس عمله فيجب عندئذ لاستحقاقه المعاش أن يتوافر لديه مدة اشتراك تؤهله لذلك وفقًا للفقرة الثانية من المادة (١٦) من نظام التأمينات، والتي تحيل بدورها في تحديد مدة الاشتراك إلى قرار مجلس الوزراء الذي حدد مدة الاشتراك بما لا يقل عن (١٨٠) شهراً

❐ ثالثًا: قيمة معاش العجز غير المهني:

يجب أن نفرق بخصوص قيمة المعاش بين حدوث العجز والمشترك على رأس عمله، وبين حدوث العجز للمشترك وهو ليس على رأس عمله.

١- إذا كان المشترك على رأس عمله الخاضع للنظام أثناء اصابته بالعجز غير المهني:

يحسب المعاش على أساس الفقرتين (١-٢) من المادة (١٧) من النظام . لهذا فإن معاش العجز غير المهني يحسب كما يحسب معاش التقاعد، وذلك بضرب (٢,٢٥٪) بمتوسط الأجر الخاضع للاشتراك مقسوماً على (١٠٠)، مضروباً بعدد أشهر الاشتراك ومقسوماً على (١٢) بشرط ألا يقل عن (٥٠٪) من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من المادة (١٧) من النظام أيهما أعلى. وهذا ما نصت عليه المادة (٢/١٩) من نظام التأمينات.

الفقرة الفرعية المشار إليها (٢/١٧/ب) تأمينات، وضعت حداً أدنى للمعاش فإذا بلغت مدة اشتراك المشترك المصاب بعجز غير مهني (٤٨٠) شهراً يجب ألا يقل المعاش عن (٤٠٠٠) الاف ريال. أما إذا كانت مدة الاشتراك (١٨٠) شهراً فيجب ألا يقل المعاش عن (٢٠٠٠) ريال. إذن، المنظم وضع قيدين لمعاش

---

(١) المادة ١/١٩ من نظام التأمينات الاجتماعية

العجز غير المهني، الأول: يجب ألا يقل عن (٥٠٪) من متوسط الأجر الذي حسب عليه المعاش. الثاني: يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للمعاش، أيهما أكثر.

كذلك يُزاد معاش العجز غير المهني بمعدل (٥٠٪) إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية، وفقًا لما تقرره اللجنة الطبية[١] على ألا تتجاوز تلك الإعانة مبلغ (٣٥٠٠) ريال شهرياً، ويبدأ استحقاق الإعانة اعتباراً من تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني أو من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الإعانة في حال كان قرارها لاحقًا على ثبوت العجز، ويعود إلى اللجنة الطبية المختصة تحديد مدى استمرار الحاجة لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة إليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن السبعين[٢].

مثال تطبيقي:

أصيب مشترك بعجز غير مهني وهو قائمٌ على رأس عمله، وبلغت مدة الاشتراك لديه (١٨٠) شهراً، ومتوسط أجر الاشتراك يساوي (٥٠٠٠) آلاف ريال. ويستحق معونة الغير.

٢.٢٥ ×٥٠٠٠ ÷١٠٠ =١١٢,٥

١١٢.٥ ×١٨٠= ٢٠,٢٥٠

٢٠,٢٥٠ ÷١٢= ١٦٨٧,٥ معاش العجز المهني

إذن، وفقًا للفقرة الثانية من المادة (١٩) تأمينات يجب ألا يقل المعاش عن (٥٠٪) من متوسط الأجر، لهذا يجب ألا يقل عن (٢٥٠٠) ريال. ووفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثانية من المادة (١٧) يجب ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن (٢٠٠٠) ريال) . فعندئذ نقارن بين الرقمين ونأخذ الأعلى منهما فالأعلى هو

---

(١) المادة ١٩/ ٣ من نظام التأمينات الاجتماعية

(٢) المادة ٤١ من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

(٢٥٠٠) ريال وهو المعاش الذي يستحقه المشترك. ولما كان يستحق معونة الغير (٥٠٪) من المعاش

٢٥٠٠+٥٠٪= ٣٧٥٠ ريال المعاش الذي يستحقه المشترك.

٢- إذا حدث العجز غير المهني ولم يكن المشترك على رأس العمل الخاضع لنظام التأمينات:

في هذه الحالة لا يستحق المشترك المعاش إلا إذا بلغت مدة اشتراكه (١٨٠) شهراً على الأقل(١). ويحسب المعاش على أساس الفقرة الأولى والثانية من المادة (١٧) من النظام. فعندئذ يشترط ألّا يتجاوز المعاش عن (١٠٠٪) من متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، كما أنه لا يستحق معونة الغير.

ففي المثال السابق يستحق المشترك معاشاً، يحسب على النحو الآتي:

٢.٢٥×٥٠٠٠÷١٠٠=١١٢,٥

١١٢,٥×١٨٠÷١٢=١٦٨٧.٥ ألف وستمائة وسبع وثمانون ريال وخمس هللات

باعتبار أن مبلغ المعاش أقل من (٢٠٠٠) فيستحق عندئذ -حكماً- الحد الأدنى من المعاش، لأن مدة اشتراكه بلغت المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش (١٨٠) شهراً وفقًا للفقرة الثانية من المادة (١٦) من نظام التأمينات الاجتماعية.

يمنح المعاش في الحالتين السابقتين بصورة مؤقتة، وطوال الوقت الذي يثبت فيه استمرار العجز، لهذا يخضع صاحب معاش العجز غير المهني لفحص دوري تجريه اللجنة الطبية المختصة. ويصبح المعاش نهائيًا عند بلوغه صاحبه السن النظامية للاستحقاق (٦٥) سنة ميلادية(٢).

---

(١) المادة ٢٠ من نظام التأمينات الاجتماعية

(٢) الفقرة ٢-٣ من المادة ٢١ تأمينات اجتماعية

❑ رابعًا: عدم توافر شروط استحقاق المعاش في حالة العجز غير المهني:

يستحق المشترك المصاب بعجز غير مهني ولم تتوافر فيه الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (١٩ -٢٠) من نظام التأمينات تعويضاً لمرة واحدة محسوباً على أساس مجموع الاشتراكات المؤادة من صاحب العمل والمشترك عن مدة اشتراكه بعد إعادة تثمينها. كما هو الحال بالنسبة لمن يبلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش (سن التقاعد) ولا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش(١).

---

(١) راجع ص ١٣٤ وما بعدها من هذا الكتاب

المبحث الثالث

الوفاة غير المهنية

❑ أولاً: تعريف وفاة وفَقْد المشترك:

تعد الوفاة النهاية الحتمية لكل إنسان ﴿كل مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْه رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾﴾ [الرَّحْمَن : ٢٦ - ٢٧] لهذا فإن الوفاة خطراً محققًا لا مفر منه، وبغض النظر عن سبب الوفاة، إلا أنه إذا كان سبب الوفاة عائداً لإصابة عمل سواء كانت الإصابة ناشئة عن حادث عمل أو عن مرض مهني فإن أحكام فرع الأخطار المهنية هي التي يسري على حالة الوفاة(١).

بالموت تنتهي شخصية الإنسان، ويعرف الموت بأنه «توقف خلايا المخ عن العمل بصرف النظر عن خلايا القلب» (٢)

يضاف إلى الوفاة الحقيقة –وهي الموت كما أشرنا آنفًا– الوفاة الحكمية كالمفقود أو الغائب. بالعودة إلى نظام الأحوال الشخصية نجد أن المادة (١٦١) عرفت ١– الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذر إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.

٢– المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته. وينتهي الفقد في

---

(١) السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص ١٨٤

(٢) أحمد حسن البرعي: مرجع سابق، ص ٦٥٢ وهو يشير إلى حسام الدين الأهواني: أصول قانون التأمين الاجتماعي، دار النهضة الغربية، القاهرة ١٩٨١ ص ١٠٨ هامش ٢٧٠

الحالتين الآتيتين[١]:

١- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته

٢- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى. وتحكم المحكمة - بناء طلب من ذوي المصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته، وفيما عدا ذلك على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد على النحو الآتي[٢]:

١- مضي مدة أربع سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها الهلاك.

٢- مضي سنة من تاريخ الفقد إذا فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك.

إذن، يمكن أن نستنتج الفارق بين الغائب والمفقود، فالأول حياته محققه ولكن لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. أما الثاني (المفقود) لا يعرف ما إذا كان حياً أو ميتا، ولا يعرف موطنه ولا محل إقامته. مع الإشارة إلى أن المادة (٥٢) تأمينات اجتماعية ساوت بينهما في الحكم، ومن ثم ساوت بينهما وبين من ثبتت وفاته بخصوص استحقاق أفراد العائلة للتعويضات. بالتالي نقول أن المفقود والغائب يعاملان معاملة من ثبتت وفاته.

☐ ثانيًا: شروط استحقاق المستحقين من أفراد العائلة للمعاش:

١- أن يكون المشترك المتوفى قد توافرت لدية مدة الاشتراك المحددة:

يلحظ أن المادة (٢٣) من نظام التأمينات الاجتماعية فرقت بين المشترك المتوفى وهو على رأس عمله الخاضع لأحكام النظام، واشترطت لحصول أفراد عائلته على معاش الوفاة توافر مدة اشتراك لا تقل عن (٣) أشهر متصلة أو (٦)

---

(١) المادة ١٦٤ من نظام الأحوال الشخصية

(٢) المادة ١٦٦ من نظام الأحوال الشخصية

أشهر متقطعة، بشرط أن تكون تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة. أما في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع لأحكام النظام فيشترط عندئذ لاستحقاق أفراد عائلته المعاش أن تبلغ مدة اشتراكه المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام التأمينات الاجتماعية. والفقرة الثانية المشار إليها أعلاه اشترطت لاستحقاق المعاش أن تكون مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء، وقرار مجلس الوزراء حدد في الفقرة الخامسة من البند ثالثًا مدة الاشتراك بما لا يقل عن (١٨٠) شهراً.

٢-أن يكون طالب المعاش من أفراد عائلة المشترك المتوفى، وتتوافر فيه الشروط:

يقصد بأفراد العائلة كل من[١]:

أ- أرمل أو أرملة المشترك المتوفى -بحسب الحال- ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، يلحظ أن النص لم يفرق بين زواج الأرمل أو الأرملة. ويعود استئناف الاستحقاق للمعاش في حال الطلاق، أو الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر.

ب- أبناء وبنات المشترك (نعتقد أن استخدام صيغة المذكر لا يعني أنها تقتصر على الذكر بل تشمل الأنثى إذا كانت مشتركة وتوفت) بشرط أن تقل أعمارهم عن (٢١) سنة ميلادية حتى يكملوا هذه السن. ويمدد الحد الأقصى للسن حتى (٢٤) سنة إذا كانوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية أو مهنية. ولمجلس الإدارة التمديد بعد هذه السن. وفي جميع الأحوال لا يشترط أي حد للسن طيلة مدة بقائهم عاجزين لأسباب طبية، وذلك إلى حين زوال عجزهم، على أن يتم إثبات ذلك من قبل اللجنة الطبية المختصة .

ج- أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته عند تاريخ وفاته،

---

(١) المادة ٢٤ من نظام التأمينات الاجتماعية

يشترط إعالة المشترك المتوفى لإعالة الأب والأم عند الوفاة ولا يشترط الإقامة المشتركة.

ثالثًا: قيمة معاش المستحقين من أفراد العائلة وتوزيعه:

١-حساب المعاش في حالة وفاة المشترك وهو على رأس العمل:

يحسب المعاش المستحق من أفراد عائلة المشترك المتوفى وفقًا للفقرة الثانية من المادة (١٩) تأمينات اجتماعية. ووفقًا للفقرة الثانية المشار إليها أعلاه يجب ألّا يقل المعاش عن (٥٠٪) من متوسط الأجر المحتسب على أساسه المعاش أو الحد الأدنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثانية من المادة (١٧) تأمينات أيهما أعلى.

إذن، يحسب معاش الورثة كما يحسب معاش التقاعد، وذلك من خلال ضرب (٢,٢٥) بمتوسط الأجر الخاضع للاشتراك (والمتوسط يحسب على أساس متوسط أعلى الأجور الخاضعة للاشتراك عن (١٨٠) شهراً من مدد الاشتراك، وإذا كانت مدة الاشتراك أقل من (١٨٠) شهراً يحسب على أساس متوسط أجور تلك المدة) مضروباً بعدد أشهر الاشتراك مقسوماً على (١٢) بشرط ألّا يقل عن (٥٠٪) من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثانية من المادة (١٧) أيهما أعلى.

مثال تطبيقي:

توفى مشترك وهو على رأس عمله، وبلغت مدة اشتراكه في فرع المعاشات (١٨٠) شهراً ومجموع أجر الاشتراك خلال مدة الاشتراك بلغت (٥٤٠,٠٠٠) الف ريال

متوسط أجر الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش=

٥٤٠٠٠٠÷١٨٠= ٣٠٠٠ آلاف ريال

٢.٢٥ × ٣٠٠٠ ÷ ١٠٠ = ٦٧,٥

٦٧,٥ × ١٨٠ ÷ ١٢ = ١,٠١٢,٥ معاش المستحقين من الورثة

يشترط أن لا يقل المعاش عن (٥٠٪) من متوسط الأجر الذي حسب عليه المعاش- ومتوسط الأجر الذي حسبه على أساسه المعاش (٣٠٠٠) ريال- أو الحد الأدنى للمعاش أيهما أعلى. ولما كان (٥٠٪) من متوسط الأجر يساوي (١٥٠٠) ريال، والحد الأدنى للمعاش لمن لديه (١٨٠) شهر اشتراك يساوي (٢٠٠٠) ريال، لهذا يكون المعاش هو المبلغ الأعلى (٢٠٠٠) ريال

كما أوضحنا آنفًا فإن المفقود والغائب يعاملان معاملة من ثبتت وفاته، لهذا فإنهما يعاملان معاملة المشترك الذي توفى وهو على رأس عمله رغم أن المنظم لم ينص على ذلك صراحة.

٢- حساب المعاش في حال وفاة المشترك بعد تركه العمل:

يشترط في هذه الحالة لاستحقاق الورثة للمعاش أن يتوافر للمشترك المتوفى مدة اشتراك لا تقل (١٨٠) شهر اشتراك. ويحسب المعاش بنفس الطريقة السابقة دون اشتراط ألّا يقل المعاش عن (٥٠٪) من متوسط الأجر المحتسب على أساسه المعاش، ولكن يشترط توافر الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (١٧) تأمينات، لأن الفقرة الثالثة من المادة (٢٣) اشترطت استحقاق المعاش وفقًا لأحكام الفقرتين (١-٢) من المادة (١٧) من النظام. ويكون الحد الأدنى للمعاش المستحق لأفراد عائلة المتوفى (٤٠٠٠) آلاف ريال شهريًا إذا بلغت مدة اشتراك المشترك المتوفى (٤٨٠) شهرًا. وفي حال قلت مدة الاشتراك عن (٤٨٠) شهرًا يتم إنقاص الحد الأدنى المشار إليه أعلاه عن كل (١٢) شهر اشتراك- وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- يقل عن تلك المدة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون الحد الأدنى للمعاش الذي يستحقه أفراد عائلة المشترك المتوفى إذا بلغت مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش

(١٨٠) شهراً على الأقل (٢٠٠٠) ريال شهرياً.(١)

وفقًا لمعطيات المثال السابق يحسب المعاش على النحو الآتي:

٥٤٠،٠٠٠÷١٨٠=٣٠٠٠ آلاف ريال

٢.٢٥ ×٣٠٠٠÷١٠٠= ٦٧,٥

٦٧,٥×١٨٠÷١٢= ١,٠١٢,٥ لما كان المبلغ أقل من الحد الأدنى، لهذا يستحق أفراد العائلة معاشًا شهريا يساوي (٢٠٠٠) ريال

٣-توزيع المعاش على المستحقين من أفراد العائلة:

أوضحنا آنفًا أفراد العائلة المستحقين للمعاش، لهذا يوزع المعاش عليهم على النحو الآتي:

١-إذا وجد (واحدًا) من المستحقين للمعاش، يمنح (٥٠٪) من المعاش

٢- إذا وجد اثنين فأكثر من المستحقين للمعاش، يمنحون (٧٥٪) من المعاش ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم، يتساوى الذكور مع الإناث.

٣- عند زوال استحقاق أي فرد من أفراد العائلة (كما لو تزوجت الأرملة) فإنه يعاد توزيع الأنصبة من المعاش على باقي المستحقين من أفراد العائلة مع مراعاة ما أوضحناه آنفًا.(٢)

في حال وفاة صاحب معاش الشيخوخة، المستحق للمعاش بموجب المادة (١٦) من النظام، ووفاة صاحب معاش العجز غير المهني المستحق للمعاش بموجب المادة (١٩) من النظام يوزع المعاش على المستحقين من أفراد العائلة

---

(١) الفقرتين الفرعيتين (أ- ب) من الفقرة الثانية من المادة ١٧ من نظام التأمينات الاجتماعية

(٢) الفقرة الثانية والثالثة من المادة ٢٤ تأمينات

وفقًا لما ورد النص عليه في المادة (٢٤) من نظام التأمينات الاجتماعية.(١)

❐ رابعًا: عدم توافر شروط استحقاق المعاش في حال وفاة أو فَقْد المشترك:

يتقاضى المستحقون من أفراد عائلة المشترك المتوفى أو المفقود في حال عدم توافر الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا للمادة (٢٣) من نظام التأمينات تعويضًا لمرة واحدة محسوبًا على أساس مجموع الاشتراكات المؤادة من صاحب العمل والمشترك عن مدة اشتراكه بعد إعادة تثمينها، بما لا يقل عن مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك، على أن يحصل المستحقون من أفراد العائلة كامل تعويض الدفعة الواحدة المحتسب على أساس الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة (٢٥) من نظام التأمينات الاجتماعية.



(١) الفقرة الرابعة من المادة ٢٣ من نظام التأمينات